

1502248-74.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502248-74.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502248-74.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2235355/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 19922833 - 07º D.P. GUARULHOS, 2726/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO DE PAULA VALENCIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

CAIO DE PAULA VALENCIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 10h10min, na Rua Olímpio Noronha, 6, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 122 porções de crack, com massa líquida de 20,5 gramas, 73 porções de maconha, com massa líquida de 215,4 gramas, e 63 porções de cocaína, com massa líquida de 37,8 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudos de fls. 17/19 e 40/42) (fls. 47/48).
Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/43).

Devidamente notificado (fls. 56/57), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 63/64).

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fls. 66/69).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação provisória (fls. 17/19), exame químico-toxicológico (fls. 40/42), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e Tetrahydrocannabinol - THC, bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado CAIO DE PAULA VALENCIO, em sede policial, disse que estava com mais duas pessoas comprando entorpecente tipo "maconha", mas quando uma viatura chegou, o traficante saiu correndo e o indiciado foi abordado. Havia R\$100,00 consigo proveniente de seu trabalho de ajudante com seu pai, não foi localizado drogas consigo pois não chegou a comprar. Em seguida lhe foi dado voz de prisão mas o indiciado resistiu por não ser criminoso, e a população foi em sua ajuda, mas então o indiciado foi contido, algemado e apresentado ao PS, ao ser liberado foi conduzido a Distrital. Se declara inocente pois estava no local apenas para comprar droga, não tendo sequer obtido êxito em tal compra para uso pessoal (fl. 07). Em juízo, negou a prática delitiva. Disse que tinha ido ao local para comprar maconha. No caminho se encontrou com Gustavo e foram juntos. O traficante ficava perto do trailer. Ele correu quando viu a polícia e dispensou a sacola com drogas, que foi apreendida. Ele e Gustavo foram abordados. Resistiu a prisão, pois não queria ser algemado, já que não era o traficante. O pai de Gustavo, que era menor, apareceu e o levou embora. Acredita que os policiais nem viram a hora que ele saiu. Foi levado ao PS. Na delegacia disse que tinha se encontrado com um adolescente, mas não fizeram perguntas.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

O policial militar PAULO CESAR DE SOUZA SANTANA e CRISTIANO OLIVEIRA DANTAS DOS SANTOS, em sede policial, em depoimentos semelhantes, narraram que durante patrulhamento de rotina se depararam com 3 indivíduos conversando, um deles manuseando uma sacola (o ora indiciado), e ao se depararem com a viatura, o trio se dispersou, e então abordaram o ora indiciado em razão deste ter estado com a sacola em mãos. Revistado, foi localizado R\$46.00 em espécie dentro de seu bolso.

Verificado o interior da sacola, foi localizado 122 invólucros de substância aparentando ser entorpecente tipo "craque", 73 invólucros de substância aparentando ser entorpecente tipo "maconha" e 63 invólucros de substância aparentando ser entorpecente tipo "cocaína" e R\$50.00 em espécie. Indagado, o indiciado informou que estava ali comprando drogas e não conhecia os dois indivíduos que deixaram o local correndo. Ao ser informado que seria conduzido, o indiciado se negou e resistiu à prisão, incitando populares contra a equipe e se recusando a adentrar na viatura, mas este foi contido por meio de força moderada e algemação. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial (fls. 05/06).

Em juízo, o policial militar CRISTIANO OLIVEIRA DANTAS DOS SANTOS, disse que recordava do acusado de uma ocorrência de tráfico. No dia, ao adentrarem na via, avistaram três pessoas. O réu estava com a sacola na mão. Outros dois correram e o réu dispensou a sacola. Lograram abordar o réu, não se recordando se com ele foi encontrado algo. Na sacola dispensada havia drogas, mas não se recordou a natureza

e quantidade. Questionado, o réu negou, dizendo que era usuário e que a sacola era do outro traficante que correu. Disse que o réu mobilizou a população, causando tumulto. Acrescentou que na sua opinião, se o réu fosse inocente não teria necessidade de tudo isso.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar PAULO CESAR DE SOUZA SANTANA, que confirmou ter visto o réu no local mexendo em uma sacola, que dispensou aso ver a viatura. NA sacola havia porções de maconha, crack e cocaína. Negou conhecer o acusado.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssomos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares ouvidos na fase policial e em juízo, além das circunstâncias da prisão do réu, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que CAIO trazia consigo os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhes falsamente a prática de crime tão grave, não tendo as defesas trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário. Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas (122 porções de crack, com massa líquida de 20,5 gramas, 73 porções de maconha, com massa líquida de 215,4 gramas, e 63 porções de cocaína, com massa líquida de 37,8 gramas), da forma como estavam

embaladas e as circunstâncias envolveram a prisão do denunciado, além da apreensão de dinheiro e a tentativa de fuga.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (grifo nosso).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 26. Outrossim, observo que os atos infracionais existentes em desfavor do acusado - fls. 24/25, não podem ser utilizados para afastar a pena-base do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria). No entanto, verifico que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (122 porções de crack, 73 porções de maconha e 63 porções de cocaína), havendo inclusive cocaína e crack, droga de maior poder viciante, autorizam o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06. Assim, nessa primeira fase, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nesse mesmo sentido, abarca a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (Grifei);

“5. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do

Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 6. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a natureza da droga apreendida (cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legalmente previsto. [...] 11. Habeas corpus não conhecido" (HC 461.769/MS, de minha relatoria, STJ, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifei).

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual retorno a reprimenda no patamar mínimo, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem analisadas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento.

Possível, por outro lado, a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, do citado diploma legal. Com efeito, o acusado é primário e ostenta bons antecedentes. Nada há nos autos que possa indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza. Preenchidos, deste modo, todos os requisitos exigidos pelo citado dispositivo legal. Embora possuía antecedentes infracionais, inclusive pela prática de atos análogos ao crime de tráfico de drogas, esses apontamentos, contudo, dizem respeito a fatos relativamente antigos, praticados cerca de um ano antes do delito sob julgamento. Logo, não se prestam a comprovar a dedicação do réu ao narcotráfico.

Não é possível, contudo, a aplicação do redutor em seu grau máximo. Isto porque o réu foi surpreendido com considerável quantidade de entorpecentes. No mais, ele estava com drogas variadas, sendo parte delas de elevada nocividade e alto poder viciante (cocaína).

Diante das circunstâncias do caso, reduzo das penas em 1/3, o que resulta na sanção de 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, que torno definitiva.

Quanto ao regime inicial, diante da recente decisão proferida no habeas corpus nº 596.603 - Sp (2020/-170612-1) do E. STJ, em cumprimento a ordem coletiva concedida, fixo regime inicial semiaberto, o qual reputo ser o mais adequado, a despeito da pena fixada, considerando que o réu já tem passagem na Vara da Infância e Juventude e as demais circunstâncias do caso concreto, que revelam a posse de considerável quantidade de entorpecente.

Pelo mesmo fundamento, considerando a quantidade da pena aplicada e a primariedade do réu, em cumprimento a ordem concedida no habeas corpus nº 596.603 - SP (2020/-170612-1) do E. STJ, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Por fim, diante da fixação de penas alternativas e do encerramento da instrução, se mostra desnecessária a manutenção da prisão cautelar, razão pela qual reconheço o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR CAIO DE PAULA VALENCIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIBAERTO, substituído por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (auto de exibição e apreensão - fls. 09/10) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;

2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 17 de fevereiro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA